



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעת 1 נציגות הבית המשותף "בית אביאל" ברח' צה"ל 99, אשקלון

באמצעות ב"כ: עו"ד שיטריט מורני
צה"ל 99, אשקלון
טל': 0542005032

נגד

נתבעת 1 לב שנער אחזקות בע"מ, ח.פ. 514177856

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז
האומן, ירושלים
טל': 0508588009 פקס: 026542777

פסק דין

1. עניינינו בבית המשותף ברח' צה"ל 99 באשקלון הידוע גם כ"בית אביאל". הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 1412 חלקה 134 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובעת היא הנציגות הנבחרת של הבית המשותף בתקופה הרלבנטית, כאשר מיום 16.6.22 ועד ליום 16.12.22 לא פעלה בבית המשותף חברת ניהול ותחזוקה והנציגות גבתה דמי ניהול מכלל בעלי הנכסים.
3. הנתבעת היא הבעלים הרשום של נכס רחב ידיים, הרשום כתת-חלקה 1 בקומת הקרקע ובקומת המרתף, שהושכר בשנים האחרונות לרשת רמי לוי המפעילה בנכס זה את אחד מסניפי רשת המרכולים שבבעלותה (להלן: "**החנות**").

תמצית טענות הצדדים וההליכים עד כה

4. התובעת הגישה תביעה כספית נגד הנתבעת בגין יתרת חוב של הנתבעת בגין שני סוגים שונים של הוצאות ניהול ותחזוקה של הבית המשותף: הראשון, בגין הפרשי חוב עבור חלקה של הנתבעת בדמי הוועד החודשיים שמוטלים עליה בהתאם לשטח החנות לפי תעריף של 8 ₪ למ"ר, כפי שהוחלט באסיפה של בעלי הנכסים; השני, הפרי חוב עבור חלקה של הנתבעת במימון תביעת ליקויי בנייה נגד יזם הפרויקט - חברת ד.י. דויד השקעות בע"מ, עליה הוחלט באסיפה הכללית וזאת לפי תעריף מצטבר של 30 ₪ למ"ר. הבסיס לחישוב חובה של הנתבעת בגין שתי העילות שפורטו נעשה על סמך הקביעה כי שטחי הנכסים שבבעלות הנתבעת עומד על 3,500 מ"ר ברוטו.
5. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי את חלקה בגין תשלומי הניהול והתחזוקה השוטפים וכן בגין תביעת ליקויי הבנייה שמקדמת הנציגות, יש לחשב בהתאם לשטח הרצפה רק של החנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבבעלותה, שאינו כולל את שטח המחסן שהוצמד לחנות, העומד על 800 מ"ר. על כן תחשיב חלקה היחסי של הנתבעת צריך להיעשות לפי שטח של 2,120 מ"ר בלבד, ולא לפי שטח של 3,050 מ"ר בו נקבה התובעת.

6. הנתבעת הגישה, בד בבד עם כתב הגנתה, תביעה שכנגד (תיק 12/44/2023) בה עתרה למתן צו הצהרתי המורה על הפרדה של הניהול והתחזוקה של מפלס המרת והקרקע מיתר אגפי הבית המשותף בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). כן עתרה למתן צו המורה לנציגות להמציא לידה את מסמכי ניהול הבית המשותף, דו"חות כספיים שפרסמה, פירוט הסכם שכ"ט עו"ד בתביעת ליקויי הבנייה ועוד.

7. בעקבות הדיון שהתקיים בפני במעמד הצדדים ביום 21.6.23 הוריתי לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן בו "יהיה פירוט של השטח הרלבנטי עבור כל אחד מסכומי התביעה תוך פירוט והמצאת אסמכתאות ככל שיש, על סמך מה נקבע אותו שטח".

8. כמו כן, לאחר שהבהרתי לב"כ התובעת שכנגד כי תביעה למתן צו הצהרתי על בית משותף כי הנו בית "מורכב" בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין יש להגיש נגד כל בעלי הנכסים בבית המשותף והתובעת שכנגד הודיעה כי היא חוזרת בה מדרישתה לעניין סעד זה. עוד הוסכם כי הצדדים יתאמו מועד בו יוצגו לפני נציג הנתבעת כל מסמכי הנהלת החשבונות והאסמכתאות בדבר הוצאות והכנסות בגין ניהול ותחזוקת הבית המשותף וכן תדפיסי חשבון הבנק של הנציגות.

9. ביום 24.7.23 הוגש כתב תביעה מתוקן בו שבה ופירטה התובעת את שתי עילות התביעה שבפיה כנגד הנתבעת. כמו כן הציגה תחשיב של הוצאות הבית המשותף הלכה למעשה בשנים 2019-2021 ודו"ח מאזן מבואר לשנים 2022-2023. לשיטתה היקף הוצאות תחזוקת הבית המשותף, בלא תביעת ליקויי הבנייה, עומד על 931,187 ₪. לשיטת התובעת שטח הנכסים הכולל בבית המשותף עומד על 9,368 מ"ר ועל כן דמי התחזוקה השוטפים שעל כל בעל דירה לשלם בתקופה הרלוונטית מחושבים לפי תעריף של 16.1 ₪ למ"ר.

10. שטחה הרשום של חנות הנתבעת בפנקס הבתים המשותפים הנו 3,079 מ"ר. לפיכך, דמי הועד השוטפים שעל הנתבעת לשלם עבור התקופה בגינה הוגשה התביעה עומדים על סך של 297,499 ₪ (3,079 מ"ר * 16.1 ₪ * 6 חודשים), כאשר עד להגשת התביעה שולם ע"י הנתבעת בסך של 93,280 ₪.

11. אשר להשתתפות התובעת במימון תביעת ליקויי הבנייה: בהתאם להחלטות שהתקבלו במספר אסיפות של בעלי הדירות, הוחלט שכל בעל נכס יישא בחלקו היחסי במימון התביעה לפי תעריף של 30 ₪ למ"ר. טוענת הנתבעת כי במועד הגשת התביעה המתוקנת הוצאו על ידה הוצאות לצורך הכנת תביעת הליקויים בסכום כולל של 549,338 ₪. חלוקה של סכום זה בשטח הנכסים (נטו) בבית המשותף, העומד כאמור, על 9,638 מ"ר מביא לתעריף של 57 ₪ למ"ר. על כן, חלקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- של הנתבעת במימון תביעת ליקויי הבנייה עומד ע"ס של 175,543 ₪ (3079 מ"ר * 57 ₪) כאשר עד מועד הגשת התביעה שולם ע"י הנתבעת סך של 63,600 ₪.
12. כפי שניתן לראות לעיל, נפלה טעות סופר לעניין שטח הנכסים (נטו) עליו התבססו תחשיבי התובעת כאשר בנוגע לדמי הוועד נקבע כי מדובר בשטח של 9,368 מ"ר וביחס לחיוב העלות היחסית בגין תביעת הליקויים נקבע כי שטח הנכסים עומד על 9,638 מ"ר. ברם כפי שאבהיר בהמשך, אין צורך להכריע בשאלה עובדתית זו במסגרת ההליך דנן.
13. בכתב ההגנה המתוקן, בכל הנוגע למחלוקת הדרושה להכרעה כיום, טענה הנתבעת כי עפ"י הסכם המכר בינה לבין החברה היזמית לרכישת החנות מושא התביעה, הרי ששטחה עומד על 2,120 מ"ר ולחנות זו הוצמד מחסן בשטח של 800 מ"ר. עוד נקבע בהסכם המכר כי דמי ניהול ישולמו רק עבור שטח החנות העיקרי.
14. עוד טענה הנתבעת כי גם עפ"י התקנון המוסכם שנרשם לאחר רכישת החנות, אין לגבות דמי ניהול ואחזקה בגין שטחים מוצמדים אין להביא בחשבון את שטח המחסן בחישוב חלקה של הנתבעת בדמי הניהול והתחזוקה. עוד טענה כי ב"כ החברה היזמית פועל לתיקון הרישום השגוי של שטח החנות בפנקס הבתים המשותפים וצירפה תצהיר מאת ב"כ החברה היזמית.
15. בעקבות הדיון שהתקיים בפני ביום 3.1.24 הוסכם כי הנציגות תודיעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי הנכסים אשר בה יציג משרד עורכי הדין המטפל בליקויי הבנייה עדכון בדבר התקדמות הגשת תביעת ליקויי הבנייה שבאותו מועד כבר הוגשה לבית המשפט המחוזי באר שבע. כן התחייבה הנציגות להציג באותו מעמד את כל החשבוניות/קבלות בגין הוצאות ששולמו עבור הטיפול בהכנת התביעה והגשתה. בהתאם להסכמות אלו הוריתי על מחיקת התביעה שכנגד.

תיקון צו רישום הבית המשותף

16. בדיון שהתקיים בפני ביום 3.1.24 הודיע ב"כ הנתבעת כי ביום 23.10.23 הוגשה בשמה בקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף לעניין תיקון השטח הרשום של החנות ורישום שטח המחסן כשטח המוצמד לחנות (עמ' 3, ש' 35). בהמשך הגישה הנתבעת הודעות עדכון בדבר הגשת הבקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף, אשר כנגדה הוגשה התנגדות בשם התובעת דנן ומספר בעלי דירות.
17. ביום 26.9.24 ניתנה החלטת כב' המפקח (המנהלי) רביב מייזל (להלן: "**כב' המפקח**"), בבקשה שהגישה הנתבעת לפניו לתיקון צו רישום הבית המשותף מושא התביעה, כך ששטח הרצפה הרשום של החנות שבבעלותה – היא תת-חלקה 1, יוקטן משטח של כ- 3,079 מ"ר לשטח של 2,079.75 מ"ר (לפי שיטת המדידה הנהוגה כיום), על ידי רישום חלק משטח תת-חלקה זו כשטח הצמדה. ההפרש בין שני הנתונים הוא שטח המחסן שבבעלות הנתבעת. כב' המפקח מציין כי בבסיס הבקשה עמדה טענת הנתבעת כי נפלה טעות קולמוס מצד הקבלן שבנה את הבית המשותף בעת שהגיש את הבקשה המקורית לרישום צו רישום הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כנגד בקשת הנתבעת הוגשה התנגדות מטעם נציגות הבית המשותף, היא התובעת דן ומספר בעלי דירות בבית המשותף.

18. בהחלטתו מיום 26.9.24 קיבל כב' המפקח את בקשת הנתבעת חרף טענות המתנגדים לאחר שנחה דעתו כי נפלה טעות סופר ברישום שטח תת-חלקה 1 והורה על תיקון צו רישום הבית המשותף בהתאם למבוקש. עוד קבע כב' המפקח כי לצורך חישוב דמי הניהול יחושב חלקה של המבקשת לפי שטח של 2,120 מ"ר (ההבדל בין שטח זה לבין שטח החנות המופיע בתשריט ובהסכם המכר, קרי 2,079 מ"ר, נובע משינוי בשיטת המדידה כאשר בשיטה החדשה נכלל גם עובי הקירות). כמו כן הורה כב' המפקח על תיקון שיעור החלקים ברכוש המשותף של כל היחידות והורה למבקש להגיש בקשה לתיקון התקנון המוסכם בהתאם להחלטתו.

19. בסעיף 54 להחלטתו, קבע כב' המפקח כך:

"לעניין התשלום לחברת הניהול, כפי שסוכם עם המבקשות ודבר זה אינו צריך להשתנות כעת, הרי שהיא תישא בתשלום ההוצאות לפי שטח של 2,120 מ"ר, על אף שלאחר התיקון דנן שטחה יקטן ויעמוד על 2,079 מ"ר בלבד."

20. יש לציין כי שני הצדדים הבהירו בטענותיהם לפני כב' המפקח המנהלי כי להחלטה בבקשה השלכות ישירות וכבדות משקל על היקף דמי הניהול והתחזוקה שתידרש הנתבעת לשלם כתוצאה מההכרעה בבקשה.

21. ביום 29.9.24 ניתנה החלטת המורה לתובעת להודיע כיצד היא מבקשת להמשיך בבירור התביעה נוכח תיקון צו רישום הבית המשותף.

22. ביום 1.1.25 הוגשה הודעה ובקשת התובעת למתן הוראות להמשך ההליך. בבקשה מציינת התובעת כי טרם בוצע הלכה למעשה תיקון צו רישום הבית המשותף הואיל ועליה להמציא מסמכים נוספים. מכל מקום, טוענת התובעת כי נוכח עקרון "ודאות המרשם" בהתאם לסעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, **"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראייה חותכת לתוכנו"**. על כן, לטענת התובעת, תיקון צו רישום הבית המשותף עפ"י החלטת כב' המפקח מייזלר יחול רק ממועד התיקון ולא באופן רטרואקטיבי. גם סעיף 10 לחוק המקרקעין קובע את עליונות המרשם ועקרון הסופיות אף אם הרישום אינו נכון.

המחלוקת הדרושה להכרעה כיום

23. יובהר כי הנתבעת אינה חולקת על כך שעליה לשאת בחלקה היחסי בגין עלויות ההכנה והניהול של תביעת ליקויי הבנייה שהוגשה בשם הנציגות. כמובן שאינה מתכחשת לחובתה לשלם את חלקה היחסי בעלויות השוטפות של תחזוקת הבית המשותף, כמצוות סעיף 58 לחוק המקרקעין. אין גם מחלוקת כי בתקופה הרלבנטית דמי הוועד ששולמו ע"י בעלי הנכסים עמדו על 8 ₪ למ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. השאלה הדרושה כיום להכרעתי היא האם יש להחיל את תיקון צו הבית המשותף גם על התביעה שלפני, אשר הוגשה על בסיס צו רישום הבית המשותף טרם אושר תיקונו, או האם אין לרבנטיות לתיקון זה שעה שהחוב מושא התביעה התגבש טרם תוקן צו רישום הבית המשותף ואין להקנות לו תחלואה רטרואקטיבית.

25. טוענת התובעת כי גם נוכח אישור בקשת הנתבעת לתיקון צו רישום הבית המשותף ע"י כב' המפקח, הרי שאין להחיל תיקון זה רטרואקטיבית אלא ממועד אישור התיקון ואילך. התובעת מציינת כי אם יוחל התיקון רטרואקטיבית אזי תאלץ לבצע חישוב מחדש של חלקו של כל בעל נכס בבית המשותף. לאחר שכמעט כל בעלי הנכסים כבר שילמו את חלקם היחסי הדבר עלול ליצור "בור" בתקציב שהתובעת תתקשה למלא ולהמשיך לנהל את תביעת ליקויי הבנייה. כן ציינה התובעת כי כיום כבר 30% לערך מבעלי הנכסים רכשו אותם בהסתמך על צו הרישום טרם תיקונו.

26. בהתאם להחלטתי מיום 12.1.25 הגישה הנתבעת תגובתה לטענות התובעת ולשאלה שהצבתי לפניה: מדוע תיקון ורישום הבית המשותף לא יביא לשינוי חלקה היחסי בהוצאות הניהול והתחזוקה רק ממועד מתן החלטת כב' המפקח.

27. הנתבעת סבורה כי חיובה בהוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף גם בגין התקופה מושא התביעה צריך להיעשות בהתאם לשטח החנות המתוקן שבבעלותה. לשיטת הנתבעת, תיקון שטח הנכס שבבעלותה לא נועד לשקף שינוי שנעשה בנכס, כגון בשל הרחבתו, או הוספת שטחים, אלא תיקון מצב מעוות בו הרישום היה שגוי מלכתחילה עקב טעות של יזמית הפרויקט. התיקון שאושר רק ביטל עיוות חמור ברישום והמעמיד אותו כפי שהיה צריך להיות במקור.

28. עוד טוענת הנתבעת כי כב' המפקח התייחס בהחלטתו במפורש לעניין תשלום דמי הניהול והעמיד את שטח נכס הנתבעת על 2,120 מ"ר ע אף ששטח הנכס לאחר התיקון יעמוד על 2,079 מ"ר.

29. הנתבעת טענה לכל אורך הדרך כי בסיס התחשיב שנקטה התובעת אינו חוקי ונשען כל טעות ברישום אשר צירפה לשטח החנות של הנתבעת גם שטח של מחסן שהוצמד לה וכי לפי התקנון לא ניתן לגבות דמי ניהול בגין שטחים מוצמדים. אין מדובר בתחלואה רטרואקטיבית אלא בתחלואה אקטיבית על מצב קיים.

דין והכרעה

30. איני סבור כי קביעתו של כב' המפקח, לפיה לצורך תשלום דמי ניהול תשא הנתבעת בהוצאות לפי שטח של 2,120 מ"ר, מהווה קביעה בעלת תחלואה רטרואקטיבית. לטעמי לשון ההחלטה נוקטת בלשון צופה פני עתיד קרי: "תשא". עם זאת, אני סבור כי אמנם מדובר בתחלואה רטרואקטיבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. לטעמי, ניתן להקיש בנוגע לסוגייה שלפני מסוגייה דומה המועלית לפני המפקחים על רישום מקרקעין לא מעט והיא כאשר בעל דירה, ע"ר בבניין מגורים, דורש כי שיעור חלקו בהוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף בו נמצאת דירתו יופחת ממועד פנייתו לנציגות הבית המשותף כך שישקף את הוצאות סעיף 58 לחוק המקרקעין שזו לשונו:

בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להתחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

32. הלכה למעשה תביעות להפחתת החיוב היחסי מוגשות ע"י בעל דירה אשר במשך תקופה ארוכה, לעיתים עשור ויותר, שילם דמי וועד ודמי גבייה מיוחדת בשיעור אחיד כמו יתר בעלי הדירות בהתאם לנוהג שחל בבית המשותף, אך יום אחד התברר לו כי ע"י הוצאות החוק ובהעדר הוראה אחרת בתקנון, הוא רשאי לעמוד על כך שישלם רק בהתאם לשטח דירתו הרשום ביחס לשטח הרשום של כלל הדירות. מטבע הדברים, תביעה הצהרתית מסוג זה מוגשת ע"י מי ששטח דירתו קטן משטח דירות אחרות בבית המשותף, שאם לא כן ה"חיסכון" בדמי התחזוקה שישלם יהיה שולי. פסיקת בתי המשפט והמפקחים הורתה כי זכותו של כל בעל דירה לעמד על כך שלא ישלם מעבר לחלק היחסי בהתאם להוצאות סעיף 58 לחוק המקרקעין. כן נקבע כי מועד תחולת חישוב חלקו של אותו בעל דירה יעשה רק מהמועד בו עמד על כך וכי לא יהיה זכאי להשבה של כספים ששילם ביתר בעבר (ראו ע"א (חי') 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה בילי ברוך**, פסקה 20 (נבו, 15.3.02)). בשורה של פסקי דין מאוחרים נקבע שבעל דירה ששילם לאורך השנים על הוצאות הבית המשותף בהתאם לנוהג שבבית המשותף, על אף שאינו עולה בקנה אחד עם הוצאות החוק או ששונה מזה שנקבע בתקנון המוסכם שחל על הבית, אינו יכול לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו על ידו בהסכמה (ראו: עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 **איל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' המגינים** 53, חיפה (נבו, 24.10.2011); תיק (המפקח על רישום מקרקעין חולון) 435/2022 **דריזון רועי נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הנביאים 56 בת ים** (נבו, 29.5.23); ע"א (מחוזי ת"א) 2180/02 **שר שלום שירן נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בלקינד 1 תל אביב** (נבו, 28.4.2023); תיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 580/11 **נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב נ' אנולה גורפינקל** (נבו, 29.08.2012); תיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 231/12 **לב הגבעה ניהול ותחזוקה בע"מ נ' כריכית לביא בע"מ** (נבו, 23.2.2023)).

33. אני סבור כי ניתן להחיל את הרציונל העומד בבסיס הקביעה האמורה גם מקום בו תוקן צו רישום הבית המשותף כך שהשטח הרשום של דירה מסוימת הוקטן. במקרה זה שיטת החישוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא משתנית, דהיינו, בעל הדירה ממשיך לשלם בהתאם לשטח דירתו ביחס לשטח כלל הדירות, אך משתנה שטח הדירה עצמה. לפיכך, אין מקום להשיב לבעל דירה כספים ששולמו על ידו ביתר במהלך השנים כאשר בדיעבד התקבלה טענתו כי נפלה שגגה ברישום שטח דירתו באופן שהגדיל את חלקו בעלויות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף. מקום בו שולם ע"י בעל דירה חלקו בהוצאות על סמך שטח של X מ"ר, כפי שהיה רשום בפנקס הבתים המשותפים ולאחר מכן תוקן שטח הדירה כך שיהיה פחות מ-X מ"ר, אזי הכספים ששילם עד למועד התיקון ביתר – אין להשיבם. כספים אלו נגבו ממנו ע"י נציגות הבית המשותף בהסתמך על הרשום בפנקס המקרקעין וכבר נעשה בהם שימוש לצורך הניהול והתחזוקה של הבית המשותף. חיוב הנציגות להשיב כספים אלו רטרואקטיבית אכן ייצור "בור" תקציבי כפי שטוענת התובעת ויאלץ את הנציגות לבצע סבב גבייה מכל יתר בעלי הדירות להשלמת החלק החסר, כאשר במקרים רבים התחלפו הבעלים של דירות רבות.

34. לעומת זאת, מקום בו מלכתחילה טוען בעל דירה כי נפלה שגיאה בפנקסי המקרקעין וכי שטח הדירה שבבעלותו קטן משהטח הרשום ובהתאם לכך משלם אותו בעל דירה בכל השנים את חלקו בהוצאות לפי השטח הנכון בעיניו, אזי במועד תיקון צו רישום הבית המשותף כפי טענתו לא ייווצר כל גרעון אמיתי בקופת הבית המשותף שכן אין הנציגות נדרשת להשיב כספים עודפים. אמנם, כל עוד לא תוקן צו רישום הבית המשותף ומוגשת תביעה נגד בעל דירה לשלם את חלקו בהתאם לרישום הקיים, לא תעמוד לו טענה כי נפלה טעות ברישום או כי בהסכם המכר עם יזם הפרויקט נקבע כי שטח הדירה ללא הצמדה קטן יותר מהשטח הרשום. גם טענות הנתבעת בכתב הגנתה לא היו עומדות לה ברגיל. אולם, אם תוך כדי ניהול התביעה עלה בידי הנתבעת לקבל החלטה מאת הגורם המוסמך בדבר תיקון צו רישום הבית המשותף באופן בו שטח דירתו הרשום הוקטן, אזי אין להתעלם מהמצב הרישומי החדש שנוצר ויש להכריע בתביעה על פיו. זהו מצב הדברים במקרה דנן.

35. נוכח האמור לעיל מקובלת עלי טענת הנתבעת כי להלכה אין מדובר בתחולה רטרואקטיבית אלא בתחולה אקטיבית דהיינו תחולה על מחלוקת תלויה ועומדת.

36. לא למותר לציין כי התובעת לא חלקה על כך כי חברת הניהול והתחזוקה שפעלה בבית המשותף טרם נבחרה הנציגות (חיים דיין) לא גבתה ממנה דמי ניהול לפי השטח הרשום של 3,079 מ"ר אלא בהתאם לשטח החנות עצמה שהוא 2,120 מ"ר, בלא לכלול את שטח המחסן שהוצמד לחנות. התובעת גם לא הכחישה טענת הנתבעת לפיה גם חברת הניהול שנכנסה בנעליה בשנת 2023 (חזית) לא גבתה ואיננה גובה ממנה דמי ניהול פי השטח הרשום אלי לפי שטח החנות בפועל.

כמו כן, ב"כ התובעת הסכימה, במהלך הדיון שהתקיים ביום 3.1.24, כי ככל ותתקבל בקשת התיקון שהגישה הנתבעת תהיה לכך השלכה על ההליך דנן (ראו עמ' 3, ש' 41).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/12/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. אשר על כן אני קובע כי לצורך תשלום חלקה של הנתבע בדמי הוועד השוטפים שהיה עליה לשלם לתובעת בגין החנות שבבעלותה לתקופה שמיום 16.6.22 ועד ליום 16.12.22 יחושבו אלה לפי שטח של 2,120 מ"ר ולא לפי שטח של 3,079 מ"ר, במכפלה של 8 נ"ל למ"ר, כלומר, 101,760 ₪.

38. הדברים יפים באותה המידה גם לחישוב חלקה של הנתבעת במימון עלויות ניהול תביעת ליקויי הבנייה (ת"א (ב"ש) 62703-08-23) לאמור: על הנתבעת לשלם את חלקה לפי תעריף מצטבר עליו הוסכם בשיעור 30 ₪ למ"ר במכפלה של 2,120 ₪, כלומר, 63,600 ₪. ככל וביתניים הוחלט על תשלום נוסף של כלל בעלי הנכסים לשם המשך מימון תביעת ליקויי הבנייה אזי הנתבעת תשלם חלקה היחסי בהתאם.

39. על הנתבעת לשלם כל יתרת חוב שהיא חבה כלפי התובעת בגין דמי הוועד וכל גביה מיוחדת, בהתאם לתחשיב שלעיל, וזאת תוך 21 יום (אך לא יושבו כספים ששולמו ביתר).

40. הוצאות ההליך: הואיל ובגדר התביעה שכנגד הושגו הסכמות שייתרו את הצורך לבררה והואיל והבקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף הוגשה רק לאחר שהוגשה התביעה המתוקנת, אני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן ביום 11 מאי 2025, י"ג אייר תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין